

01

Representação ao Ministério Público

Guia completo e modelos juridicamente seguros para levar irregularidades, vínculos suspeitos e omissão de informações ao Ministério Público estadual.

NESTE DOCUMENTO

1. — Quando acionar o MP
2. — MP, TCE ou Câmara: como decidir
3. — Vínculos suspeitos: laranjas e parentesco
4. — Reunião e organização de provas
5. — Limites legais do vereador
6. — Modelo: representação por irregularidade
7. — Modelo: representação por omissão

Representação ao Ministério Público

A **representação ao Ministério Público** é o instrumento adequado quando os fatos identificados ultrapassam a simples irregularidade administrativa e indicam algo mais grave: possível **improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, dano ao erário ou indício de crime**. É o canal correto para casos com potencial criminal ou de improbidade que exigem investigação formal.

O vereador, no exercício de sua função constitucional de fiscalização, é um dos principais legitimados a provocar o MP. Sua representação carrega o peso institucional do mandato parlamentar — por isso mesmo, deve ser feita com rigor técnico e base documental.

1. Quando acionar o Ministério Público

Acione o MP quando houver indícios concretos de uma ou mais das situações abaixo. Diferente do Tribunal de Contas, voltado ao controle contábil, o MP atua na esfera da responsabilização por improbidade e crime.

Situação identificada	Por que vai ao MP
Improbidade administrativa	Atos que violam os princípios da administração, causam dano ao erário ou geram enriquecimento ilícito.
Enriquecimento ilícito	Aumento patrimonial incompatível com a renda do agente público.
Dano ao erário	Prejuízo financeiro concreto ao patrimônio público.
Fraude em licitação	Direcionamento, conluio entre empresas ou manipulação do certame.
Superfaturamento	Pagamento de valores muito acima do preço de mercado.
Desvio de finalidade	Uso de recursos para fim diverso do previsto, inclusive político.
Omissão de informações	Recusa injustificada em responder pedidos formais — pode configurar improbidade e crime de responsabilidade.

EM RESUMO

Se há suspeita de crime, improbidade ou prejuízo financeiro ao município, o caminho é o Ministério Público. Para questões contábeis ou de execução de contrato, prefira o TCE — e nada impede acionar ambos.

2. MP, TCE ou Câmara: como decidir

Encaminhar o caso ao órgão errado atrasa a apuração. Use a tabela como bússola antes de protocolar.

Órgão	Quando usar
Ministério Público	Improbidade, enriquecimento ilícito, dano ao erário e indícios de crime.
Tribunal de Contas	Irregularidade contábil, inconsistência contratual, sobrepreço e falha operacional.
Câmara Municipal	Requerimentos, pedidos de documentos, fiscalização política e comissão de investigação.

3. Vínculos suspeitos: laranjas e parentesco

Uma das fraudes mais graves em licitações envolve empresas de fachada (laranjas) ou vínculos ocultos entre participantes. O MP é o órgão adequado para apurar esse tipo de conluio, que costuma indicar fraude e improbidade.

O que verificar antes de representar

- Se as empresas da **pesquisa de preços** existem de fato e estão em funcionamento.
- Se as empresas da pesquisa de mercado são **vinculadas entre si** (sócios comuns, mesmo endereço, parentesco).
- Se há empresa vinculada a **servidor público** envolvido no processo.
- Se as empresas que participaram da **licitação** são vinculadas entre si ou a servidores.
- Se a pesquisa de preços é compatível com os valores praticados na região.

⚠ Atenção

Vínculos entre concorrentes ou com servidores não são prova automática de fraude, mas são fortes indícios que justificam a representação. Documente-os (contratos sociais, comprovantes de endereço, parentesco) e deixe a apuração com o MP.

4. Reunião e organização de provas

A força da representação está na qualidade das provas. Reúna e organize tudo antes de redigir. Uma representação sem lastro documental é frágil e pode expor o próprio vereador.

- ☐ Contrato e eventuais termos aditivos.
- ☐ Processo licitatório completo e pesquisa de preços.
- ☐ Contratos sociais das empresas (para apurar vínculos).
- ☐ Empenhos e comprovantes de pagamento.
- ☐ Notas fiscais e relatórios de execução.
- ☐ Comprovantes de protocolo de pedidos não respondidos.

5. Limites legais do vereador

⚠ O que o vereador NÃO pode fazer

Conduzir investigação criminal como autoridade policial, determinar prisão, quebrar sigilo bancário ou fiscal, nem fazer acusações públicas nominais sem documentação mínima. O papel é representar e provocar os órgãos competentes — não substituí-los.

6. Modelo: representação por irregularidade

Para fatos com indícios de improbidade, fraude ou dano ao erário.

REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE _____

O(a) Vereador(a) _____, no exercício de sua função constitucional de fiscalização da administração pública municipal, vem apresentar a presente **REPRESENTAÇÃO**, para apuração dos fatos abaixo descritos.

DOS FATOS

DOS INDÍCIOS IDENTIFICADOS

DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

DOS PEDIDOS

1. A instauração de procedimento investigatório;
2. A apuração dos fatos narrados;
3. A adoção das providências cabíveis.

Cidade/UF, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Vereador(a)

7. Modelo: representação por omissão de informações

Quando o Executivo deixa de responder, no prazo legal, a pedidos formais de informação. A omissão injustificada pode caracterizar violação à publicidade, improbidade e obstrução da fiscalização.

REPRESENTAÇÃO AO MP POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE _____

O(a) Vereador(a) _____ vem apresentar **REPRESENTAÇÃO** em razão da ausência de resposta aos pedidos formais de informações encaminhados ao Poder Executivo Municipal.

DOS FATOS

O representante protocolou requerimentos e pedidos formais de informação visando acesso a documentos públicos. Transcorrido o prazo legal, não houve resposta adequada, o que compromete a transparência e o exercício da função fiscalizatória.

DOS POSSÍVEIS ENQUADRAMENTOS

Violação ao princípio da publicidade; possível ato de improbidade administrativa; descumprimento da Lei nº 12.527/2011; possível infração político-administrativa; possível obstrução da atividade fiscalizatória parlamentar.

DOS PEDIDOS

1. Instauração de procedimento investigatório;
2. Apuração da omissão administrativa;
3. Requisição das informações não fornecidas;
4. Adoção das providências legais cabíveis.

Cidade/UF, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Vereador(a)

LEMBRE-SE

Antes de representar por omissão, certifique o prazo transcorrido e anexe os comprovantes de protocolo dos pedidos não respondidos. Esses documentos são a base da representação.